

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2322/2537

นาย พงษ์จิตต์ ชัยรัตน์
บริษัท สี หลัก ษณ์ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 674, มาตรา 675, มาตรา 976

คำว่า เจ้าสำนักโรงแรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 674, 675 หมายถึงเจ้าของกิจการโรงแรม ผู้ถือกรรมสิทธิ์เก็บผลประโยชน์รายได้จากกิจการโรงแรม หาใช่บุคคลผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมซึ่งเป็นตัวแทนไม่ โจทก์เข้าพักในโรงแรมของจำเลยที่ 1 เมื่อรถยนต์ที่โจทก์นำเข้าไปจอดที่ลานจอดรถของโรงแรมหายไป โจทก์ได้แจ้งต่อผู้จัดการโรงแรมทันที ที่ทราบเหตุการณ์ ย่อมถือได้ว่า โจทก์แจ้งเหตุที่รถยนต์หายแก่เจ้าสำนักโรงแรมทันทีแล้ว จำเลยที่ 1 จะอ้างให้ตนพ้นจากความรับผิดชอบได้หรือไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการโรงแรม ชื่อสีหราช โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2532 โจทก์เข้าพักที่โรงแรมดังกล่าว และได้นำรถยนต์ปิกอัพของโจทก์ที่เช่าชื่อมาเข้าจอดที่ลานจอดรถของโรงแรม วันต่อมาารถคันดังกล่าวหายไปโจทก์ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่โรงแรมและจำเลยที่ 2 ทราบแล้วและทวงถามจำเลยทั้งสองให้ร่วมกันรับผิดชอบค่าเสียหายเท่ากับราคารถที่เช่าชื่อจำนวน 198,000 บาท จำเลยทั้งสอง

เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 198,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองมิได้เป็นเจ้าของสำนักโรงแรมรถคันดังกล่าว จะสูญหายไปหรือไม่ จำเลยทั้งสองไม่ทราบ หากสูญหายไปโจทก์ก็มิได้แจ้งเหตุต่อ จำเลยทั้งสองหรือเจ้าของสำนักโรงแรมหรือตัวแทนให้ทราบทันที จำเลยทั้งสองและเจ้าของสำนักโรงแรมจึงหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 150,000 บาทพร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งได้นั่งพิจารณาในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์เข้าพักที่โรงแรมสีหราชของจำเลยที่ 1 โดยขับรถยนต์ปีกอัปมาจอดไว้ที่ลานจอดรถของ โรงแรมดังกล่าววันรุ่งขึ้น รถยนต์คันดังกล่าวได้หายไป คดีมีปัญหาคือในชั้นฎีกา ประการแรกว่าจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของสำนักโรงแรมหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่ากรณีนี้เป็น เรื่องเกี่ยวกับโรงแรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 674 และมาตรา 675 วรรคแรก ดังนั้นคำว่าเจ้าของสำนักโรงแรมหรือโฮเต็ลตามมาตราดังกล่าวย่อมหมายถึงเจ้าของกิจการโรงแรม ผู้ถือกรรมสิทธิ์เก็บผลประโยชน์รายได้จากกิจการโรงแรม

หาใช้บุคคลผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมซึ่งเป็นตัวแทนไม่ เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของกิจการโรงแรมสีหราช จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบในการที่รถยนต์ปีกอ๊พของโจทก์ผู้พักในโรงแรมสีหราชสูญหายไปจากลานจอดรถของโรงแรมมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่าเมื่อรถของโจทก์หายไปแล้ว โจทก์ไม่ได้แจ้งต่อเจ้าสำนักโรงแรมทันที จำเลยที่ 1 จึงหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 676 หรือไม่ ปัญหานี้ศาลฎีกา เห็นว่า เมื่อรถหายโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้จัดการของโรงแรมสีหราชทราบทันทีที่ทราบเหตุการณ์ย่อมถือว่าโจทก์ได้แจ้งเหตุที่รถหายแก่เจ้าสำนักโรงแรมทันทีแล้ว จำเลยที่ 1 จะอ้างให้ตนพ้นความผิดหาได้ไม่

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก-สมภาพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ